

次の【事例】に関する検察官の処理について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

【事 例】

甲は、平成22年4月1日午前9時50分、H県I市内において、司法警察員から職務質問を受けた際、所持品の検査に応じ、「窃盗の目的でVの邸宅に侵入するのに使用するため、ガラス切りを隠して携帯していた」旨を述べてガラス切りを所持のバッグから取り出したものの、住居については、一切答えなかった。そこで、司法警察員は、甲の住居が明らかでない上、甲に軽犯罪法違反（同法第1条第3号違反）に該当する「正当な理由がなくてガラス切りを隠して携帯していた」事実が認められたことから、同日午前10時、同事実により甲を現行犯逮捕した。その後の捜査により、甲が窃盗を行っていたことも判明したものの、依然として、甲の住居は判明しなかった。司法警察員は、同月3日午前9時30分、甲の身柄とともに軽犯罪法違反及び窃盗の両事実をH区検察庁検察官に送致する手続をした。その後、検察官は、同日午前10時30分、送致された甲を受け取った。

【記 述】

- ア. 検察官は、甲を勾留請求する場合、これを平成22年4月4日午前10時30分までに行えば足りる。
- イ. 検察官は、軽犯罪法違反の事実のみならず窃盗の事実も併せて甲を勾留請求することができる。
- ウ. 検察官は、甲につき、逮捕されている軽犯罪法違反の事実のみで略式命令を請求する場合、甲に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
- エ. 検察官は、平成22年4月3日、逮捕されている軽犯罪法違反の事実のみで甲を公判請求する場合、勾留状が発付されていないので甲を釈放した上で公判請求しなければならない。
- オ. 検察官は、平成22年4月3日、軽犯罪法違反の事実のみならず窃盗の事実も併せて甲を公判請求する場合、簡易裁判所ではなく地方裁判所に対して行うこともできる。

(参照条文) 軽犯罪法

第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

一、二 (略)

三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

四～三十四 (略)

(参照条文) 裁判所法

第24条 地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。

一 (略)

二 第16条第4号の罪及び罰金以下の刑に当たる罪以外の罪に係る訴訟の第一審

三、四 (略)

第33条 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する

一 (略)

二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第186条、第252条若しくは第256条の罪に係る訴訟

2、3 (略)

No.328

勾 留

正答率

53%

共通H23-25

正 解

ア 2

イ 1

ウ 1

エ 2

オ 1

ア 誤っている

216 条、205 条 1 項、2 項。本問は現行犯逮捕の事案であるが、216 条により通常逮捕の規定が準用される。よって、検察官は司法警察員から送致された被疑者を受け取ったときから 24 時間以内に、裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。また、勾留請求は被疑者が逮捕されたときから 72 時間以内になされなければならない。したがって、本記述は、検察官は被疑者甲の現行犯逮捕から 72 時間 30 分経過した平成 22 年 4 月 4 日午前 10 時 30 分までに勾留請求を行えば足りるとしている点で、誤っている。

イ 正しい

被疑者について勾留請求するためには、同一事実について被疑者が逮捕されていることが必要である。これを逮捕前置主義という。207 条 1 項は、204 条から 206 条の規定によらない勾留請求を認めない趣旨であり、逮捕前置主義を定めた規定であると解されている。逮捕前置主義の趣旨は、軽微な事案は比較的時間の短い逮捕の間に捜査が完了することを期待し、そうでない事案では逮捕・勾留の 2 段階において被疑者の身体拘束に司法的抑制を加えようというものである。逮捕前置主義によると、逮捕事実と異なる事実による勾留請求は許されない。もっとも、逮捕事実と別の事実を付加して勾留請求することは許される。その理由は、少なくとも勾留事実の一部については逮捕手続が先行しているし、かつ逮捕事実について勾留される以上、被疑者にとって逮捕事実とは別の事実も付加して勾留の基礎とされたからといって不利益なことは各別ないこと、かえって逮捕事実とは別の事実について改めて逮捕から繰り返されるよりも拘束時間の点で被疑者にとって利益になることにある。したがって、本記述は正しい。

ウ 正しい

461 条の 2 第 1 項。検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。その趣旨は、略式手続は、裁判所において告知と聴聞の機会が与えられないことから、被告人がこの手続によることに異議がないことが前提となるため、これを確認するところにある。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

205 条 3 項、280 条 2 項。検察官が司法警察職員から被疑者を受け取った後、205 条第 1 項及び 2 項の期間制限内に公訴提起した場合、身柄の措置を裁判官に委ねることになり (280 条 2 項)、裁判官が同条により釈放を命じない限り、引き続き留置を続けることができる。そして、本記述では、検察官は、平成 22 年 4 月 3 日に公判請求をしているため、勾留請求の期間制限内に公訴を提起したことになり、検察官は甲を釈放する必要はないことになる。したがって、本記述は、検察官が甲を釈放した上で公判請求をしなければならないとしている点で、誤っている。

オ 正しい

3 条 1 項。事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。窃盗罪は地方裁判所と簡易裁判所の双方に (裁判所法 24 条 2 号、33 条 1 項 2 号)、軽犯罪法 1 条 3 号の罪は簡易裁判所に (裁判所法 33 条 1 項 2 号)、それぞれ事物管轄が認められ、「管轄を異にする」といえる。また、「関連するとき」とは 9 条の規定によって判断されるところ、9 条 1 項 1 号の「一人が数罪を犯したとき」として、「関連するとき」といえる。よって、本記述では、検察官は、3 条 1 項に基づき、地方裁判所に対しても公判請求することができる。したがって、本記述は正しい。